

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Falso Testemunho ou Falsa Perícia (arts. 342 e 343 do CP)

FALSO TESTEMUNHO OU FALSA PERÍCIA

Vamos lá.

Veja como o crime de “FALSO TESTEMUNHO OU FALSA PERÍCIA” está tipificado no Código Penal:

Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

Vamos dividir esse crime em **TRÊS PARTES**: “o que” comete; quem comete; “onde” comete.

O QUE?

Ocorre o crime quando a pessoa pratica uma das seguintes condutas:

- **FAZ AFIRMAÇÃO FALSA;**
- **NEGA A VERDADE;**
- **CALA A VERDADE.**

CUIDADO CUIDADO: testemunha, perito, tradutor ou intérprete que **se nega a falar também comete o crime**.

Só haverá crime se a “mentira” versar sobre **FATO RELEVANTE**.

Exemplificando: João viu José matar Maria. No depoimento, João mente para o juiz, e diz que “não viu nada”. João cometeu o crime de Falso Testemunha, o fato que mentiu era relevante.

Vamos ver um segundo exemplo: João pilotava sua moto (com a documentação atrasada) quando viu José matar Maria. No depoimento, João diz que viu José matar Maria, mas com medo de se complicar por causa da documentação atrasada, falou para o juiz que estava a pé. João cometeu o crime de Falso Testemunho?

Não, pois o falso testemunho não foi relevante para o caso, ou seja, João não violou o bem jurídico protegido, qual seja: a Administração da Justiça (o prestígio da Justiça). O que estava sendo julgado era o homicídio, e não a documentação de sua moto.

Julio Fabbrini Mirabete cita os seguintes julgamentos:

Necessidade de falsidade sobre fato juridicamente relevante - TJSP: Não há que se falar em crime de falso testemunho, se o depoimento falso não incide sobre fato juridicamente relevante e pertinente ao objeto do processo, com possibilidade de influência em seu futuro julgamento (RT 674/293).

TJMG: Para a caracterização do delito de falso testemunho é necessário que ele verse sobre ponto relevante juridicamente e pertinente ao processo que se trata. Se o falso diz respeito a temas acessórios ou impertinentes à causa, será um ato imoral, mas não antijurídico, devendo o réu ser absolvido (RT 650/317).

No mesmo sentido, TJSP: RT 448/293, 459/309, 479/307, 483/306, 539/280, 556/298, 567/312, 570/284, 577/354, 591/329, RJTJESP 17/463, 75/319, 92/435.

Trata-se de um crime **FORMAL**, ou seja, o testemunho ou a perícia falsa por si só configura o crime, não havendo necessidade de produzir efeitos no procedimento/processo. Em outras palavras, se a testemunha mentiu dizendo que Fulano era inocente, terá cometido o crime, ainda que Fulano seja condenado.

*"Crime de falso testemunho. **Esse delito se caracteriza pela mera potencialidade de dano à administração da justiça, sendo, portanto, crime formal que se consuma com o depoimento falso, independentemente da produção do efetivo resultado material a que visou o agente.** Por isso, como acentuado no RHC 58.039 (RTJ 95/573), a extinção da punibilidade, por prescrição declarada no processo que teria havido a prática do delito de falso testemunho não impede que seja este apurado e reprimido."* (RE 112.808, rel. min. Moreira Alves, julgamento em 28-8-1987, Primeira Turma, DJ de 11-12-1987.)

QUEM?

Podem cometer o crime: **TESTEMUNHA; PERITO; CONTADOR, TRADUTOR OU INTÉRPRETE**. Essas pessoas tem o dever de ajudar a “solucionar” o caso.

A **vítima** NÃO responde pelo crime, ou seja, não pode ser SUJEITO ATIVO. A vítima **não é considerada TESTEMUNHA**, por isso não responde pelo crime.

Da mesma forma, **o réu de eventual crime também não pode cometer o crime de “falso testemunho”**. Afinal, sequer ele é obrigado a falar, visto que ninguém poderá ser obrigado a produzir prova contra si mesmo.

*"Falso testemunho. Alegada menoridade do paciente, quando da ocorrência do crime. Alegação improcedente, em face da prova contida nos autos. O paciente, todavia, **foi ouvido como simples declarante em inquérito policial, na qualidade de coautor, não podendo figurar como sujeito ativo do crime de falso testemunho.**"* (HC 75.599, rel. min. Ilmar Galvão, julgamento em 2-9-1997, Primeira Turma, DJ de 10-10-1997.)

Qualquer das **partes processuais** (processos civis, trabalhistas, criminais, etc) **não cometem tal crime**.

E o advogado que orienta a testemunha a mentir, tem participação no crime?

O assunto é polêmico. Divide a doutrina e a jurisprudência. Isso porque o crime de “falso testemunho” é classificado como um **crime de mão própria** (que não admite coautoria/participação). De qualquer forma, há decisão do STF admitindo a participação do advogado:

"Advogado que instrui testemunha a prestar depoimento inverídico nos autos de reclamação trabalhista. Conduta que contribuiu moralmente para o crime, fazendo nascer no agente a vontade delitiva. Art. 29 do CP. Possibilidade de coautoria. Relevância do objeto jurídico tutelado pelo art. 342 do CP: a administração da justiça, no tocante à veracidade das provas e ao prestígio e seriedade da sua coleta. Relevância robustecida quando o partícipe é advogado, figura indispensável à administração da justiça (art. 133 da CF). Circunstâncias que afastam o entendimento de que o partícipe só responde pelo crime do art. 343 do CP." (RHC 81.327, rel. min. Ellen Gracie, julgamento em 11-12-2001, Primeira Turma, DJ de 5-4-2002.)

Por fim, há algumas pessoas que não estão obrigadas a prestar compromisso de dizer a verdade em processos judiciais, parentes, por exemplo. Também há grande divergência sobre a possibilidade de ocorrer o crime de “falso testemunho” nesses casos. Cabe, no entanto, apontar julgado o STF que admite o crime se a pessoa for alertada pelo juiz de que declarações falsas configuram crime:

"Crime contra a administração da justiça: falso testemunho, art. 342 do CP. Testemunha que não prestou compromisso em processo civil por ser prima da parte, mas que foi advertida de que suas declarações poderiam caracterizar ilícito penal. A formalidade do compromisso não mais integra o tipo do crime de falso testemunho, diversamente do que ocorria no primeiro Código Penal da República, Decreto 847, de 11-10-1890. Quem não é obrigado pela lei a depor como testemunha, mas que se dispõe a fazê-lo e é advertido pelo juiz, mesmo sem ter prestado compromisso pode ficar sujeito às penas do crime de falso testemunho. Precedente: HC 66.511-0, Primeira Turma." (HC 69.358, rel. min. Paulo Brossard, julgamento em 30-3-1993, Segunda Turma, DJ de 9-12-1994.)

“ONDE”?

O “FALSO TESTEMUNHO ou a FALSA PERÍCIA” podem ocorrer no âmbito de:

- **PROCESSO JUDICIAL;**
- **PROCESSO ADMINISTRATIVO;**
- **INQUÉRITO POLICIAL;**
- **JUÍZO ARBITRAL.**

Preste atenção: mentir em juízo ARBITRAL também configura o crime. Fique Atento.

ATENÇÃO: o falso testemunho em CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) não é configura o crime do art. 342. Aqui uma lei própria punindo esses casos. Só grave isso.

Superada a essência do crime, vamos a uma **CAUSA DE AUMENTO DE PENA:**

Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

§ 1º As penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta.

AUMENTO DE 1/6 A 1/3:

- “falso testemunho/perícia” **MEDIANTE SUBORNO;**
- “falso testemunho/perícia” **com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal;**
- “falso testemunho/perícia” **com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta.**

Há uma causa de **EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE, A RETRATAÇÃO:**

Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

§ 1º As penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta.

§ 2º O fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade.

Suponha que uma testemunha de um processo judicial “MINTA” para o juiz em seu depoimento.

Ela cometeu o crime de Falso Testemunha.

Agora suponha que **ANTES DA SENTENÇA (ANTES ANTES ANTES, fixe isso)** a testemunha se arrependa e “DESMINTA”.

Ela ainda será punida pelo crime de Falso Testemunho?

Não, pois o Código Penal optou por DEIXAR DE PUNIR essa conduta, ou seja, **houve a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE (EXTINÇÃO DA PUNIÇÃO).**

Cuidado: ela não deve simplesmente admitir que “mentiu”. Ela deve consertar os fatos, falar a verdade.

Nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO EM HABEAS CORPUS. CÓDIGO PENAL MILITAR. FALSO TESTEMUNHO. CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RETRATAÇÃO. TERMO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO NO QUAL A AFIRMAÇÃO FALSA FOI FEITA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. **A retratação, prevista como causa de extinção da punibilidade do delito de falso testemunho, deve ser realizada antes da sentença e no próprio processo no qual a afirmação inverídica foi feita.** 2. Recurso improvido (STJ, RHC 33350/RS, 5ª Turma, rel. Min. Jorge Mussi, DJe 14/10/2013).

Vamos aproveitar o contexto para explicar o crime do artigo 343 do Código Penal:

Art. 343. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação:

Pena - reclusão, de três a quatro anos, e multa.

Esse crime **PUNE QUEM SUBORNA** (DÁ, OFERECE ou PROMETE: DINHEIRO OU QUALQUER VANTAGEM) a *testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete* para praticar o crime de “falso testemunho ou falsa perícia”.

O crime se configura independentemente da *testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete* aceitar o suborno. Em outras palavras, mesmo que eles não aceitar ou não falsear, o crime estará configurado.

Por fim, há uma causa de **AUMENTO DE PENA**:

Art. 343. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação: Pena - reclusão, de três a quatro anos, e multa. Parágrafo único. As penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o crime é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta.

AUMENTO DE 1/6 A 1/3:

- se o suborno tiver **o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal;**
- se o suborno tiver **o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta.**

Resumo

FALSO TESTEMUNHO OU FALSA PERÍCIA

Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

§ 1º As penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta.

§ 2º O fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade.

CONDUTAS - O QUE?

Ocorre o crime quando a pessoa pratica uma das **seguintes condutas**:

- **FAZ AFIRMAÇÃO FALSA;**
- **NEGA A VERDADE;**
- **CALA A VERDADE.**

Só haverá crime se a “mentira” (o falso) versar sobre **FATO RELEVANTE**.

Crime formal que se consuma com o depoimento falso, independentemente da produção do efetivo resultado material a que visou o agente.

SUJEITO ATIVO - QUEM?

Podem cometer o crime: TESTEMUNHA; PERITO; CONTADOR, TRADUTOR OU INTÉRPRETE.

NÃO responde pelo crime: VÍTIMAS, RÉUS, PARTES EM GERAL.

Advogado que instrui testemunha a mentir: Há divergências sobre a participação. **Existe decisão do STF admitindo.**

Não Compromissados, parentes, por exemplo: Há divergência sobre a possibilidade de ocorrer o crime de “falso testemunho”. **Existe decisão do STF admitindo.**

“ONDE”?

O “FALSO TESTEMUNHO ou a FALSA PERÍCIA” podem ocorrer no âmbito de:

- **PROCESSO JUDICIAL;**
- **PROCESSO ADMINISTRATIVO;**
- **INQUÉRITO POLICIAL;**
- **JUÍZO ARBITRAL.**

ATENÇÃO: o falso testemunho em CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) não é configura o crime do art. 342.

AUMENTO DE PENA DE 1/6 A 1/3:

- “falso testemunho/perícia” **MEDIANTE SUBORNO;**
- “falso testemunho/perícia” **com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal;**
- “falso testemunho/perícia” **com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta.**

EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE POR RETRATAÇÃO:

- **ANTES DA SENTENÇA**

**Art. 343. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação:
Pena - reclusão, de três a quatro anos, e multa.**

Parágrafo único. As penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o crime é cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta.

Esse crime **PUNE QUEM SUBORNA** (DÁ, OFERECE ou PROMETE: DINHEIRO OU QUALQUER VANTAGEM) a testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete para praticar o crime de “falso testemunho ou falsa perícia”.

AUMENTO DE 1/6 A 1/3:

- se o suborno tiver **o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal;**
- se o suborno tiver **o fim de obter prova destinada a produzir efeito em processo civil em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta.**

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960